

عقد الرهن الرسمي (الرهن العقاري)

05

Contrat d'hypothèque (garantie immobilière)

طبقاً لمدونة الحقوق العينية (القانون 39.08) وظهير التحفيظ العقاري

بمقتضى هذا العقد، يرهن الطرف الأول (الراهن) للطرف الثاني (المرتهن) العقار المبين أدناه ضماناً لأداء الدين المحدد فيما يلي:

المرتهن (الدائن)

الاسم/التسمية الاسم الكامل أو المؤسسة

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية/السجل التجاري

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

الراهن (المدين أو الضامن)

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المادة 1 الدين المضمون

يضمن هذا الرهن أداء مبلغ [] درهما، المستحق للمرتهن بذمة [الراهن/الغير المدين]، بمقتضى [عقد قرض/سند دين] مؤرخ في [/ / 2026]، مع الفوائد والملحقات المتفق عليها.

المادة 2 تعيين العقار المرهون

العقار المحفظ تحت عدد الرسم العقاري []، الكائن بـ [العنوان الكامل]، بمساحة [] م²، والمملوك للراهن بمقتضى [مرجع سند الملكية].

المادة 3 مرتبة الرهن

يقيد هذا الرهن في المرتبة [الأولى/الثانية...] بالسجل العقاري للعقار المذكور، ويكون للمرتهن حق الأولوية على باقي الدائنين في استيفاء دينه من ثمن بيع العقار عند التنفيذ.

المادة 4 مدة الرهن

يبقى هذا الرهن ساري المفعول إلى حين الأداء الكامل للدين المضمون وفوائده، ولا يرفع التقييد إلا بموجب إبراء أو مخالصة صادرة عن المرتهن.

المادة 5 التزامات الراهن

المحافظة على العقار المرهون وعدم الإضرار بقيمته، وعدم التصرف فيه بالبيع أو الرهن من جديد دون إشعار المرتهن، وتمكينه من التحقق من حالة العقار عند الاقتضاء.

المادة 6 حلول أجل الدين والتنفيذ

عند عدم أداء الدين في أجله المتفق عليه، يحق للمرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المرهون وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية وقانون المسطرة المدنية (البيع بالمزاد العلني).

المادة 7 التقييد بالمحافظة العقارية

يلتزم الطرفان بتقديم طلب تقييد هذا الرهن بالمحافظة العقارية المختصة داخل أقرب الآجال لإكسابه الحجية في مواجهة الغير.

المادة 8 مصاريف العقد

تتحمل مصاريف تحرير هذا العقد وتقييده وشطبته [حسب الاتفاق بين الطرفين].

المادة 9 الاختصاص القضائي

كل نزاع يتعلق بهذا الرهن يختص به المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار المرهون بدائرة نفوذها.

⚠ تنبيه قانوني

عقد الرهن الرسمي على عقار محفظ يجب تحريره أمام عدول أو موثق وتقييده إلزاميا بالمحافظة العقارية ليكون له أثر قانوني تجاه الغير.

إمضاء الطرف الثاني

إمضاء الطرف الأول

حُرر بواسطة وكالة الوسيط 777 العقارية — للاستعمال
كنموذج إرشادي

